

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1772/2537	นายประยูร มณีอินทร์	โจทก์
	นางสุดใจ เอี่ยมทัศน กับพวก	จำเลย
	นายสานิต รุ่งจรรณู ทนายผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11), มาตรา 74, มาตรา 76, มาตรา 79

ความว่า เนื่องจากจำเลยที่ 1 ได้ถึงแก่กรรมลงแล้วศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทนายผู้ร้องหาหลักฐานเกี่ยวกับ ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 มาแสดงต่อศาลภายใน 7 วัน ผู้ร้องได้ตรวจสอบภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 พบว่าจำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนาอยู่ ณ บ้านเลขที่ 7/5 หมู่ที่ 4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แต่ปรากฏว่าในทะเบียน บ้านดังกล่าวระบุว่า จำเลยที่ 1 ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายคำร้อง ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งในการดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยที่ 2 ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1865 เลขที่ดิน 92 หน้าสำรวจ 298 ตำบลอนุสาวรีย์ (กูปแดง) อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร ให้เจ้าหน้าที่ให้เพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นในคดีหมายเลขแดง ที่ 9387/2529 ห้ามจำเลยทั้งสองเกี่ยวข้อในที่ดินพิพาท ให้ขับไล่จำเลยที่ 1 และบริวารออกจากที่ดินพิพาทจำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัด พิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ผู้ได้กรรมสิทธิ์ ในที่ดินพิพาทตามคำสั่งศาลแพ่งในคดีหมายเลขแดง ที่ 23115/2531 มีสิทธิ์ในที่ดินพิพาทดีกว่าจำเลยทั้ง

สอง ห้ามจำเลยทั้งสองเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาทอีกต่อไป คำสั่งศาลแพ่งในคดีหมายเลขแดงที่ 9387/2529 ที่แสดงว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ไม่มีผลผูกพันโจทก์ ให้ขับไล่จำเลยที่ 1 และ บริวารออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นไต่สวน แล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาใหม่ โดยให้จำเลยที่ 2 ยื่นคำให้การแก้คดี แล้วพิจารณาพิพากษาต่อไปตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา (อันดับ 122) ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปศาลฎีกาเพื่อพิจารณาแล้ว ต่อมาเจ้าหน้าที่เดินหมายรายงาน ว่า ส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้จำเลยที่ 1 ไม่ได้

ทนายผู้ร้องยื่นคำร้อง (คำแถลง) นี้ ศาลชั้นต้น สั่งว่า ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่ ระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย จึงไม่สามารถส่งหมายนัด ไต่สวนให้จำเลยที่ 1 ได้ ให้นัดไต่สวนคำร้องของ ผู้ร้อง ต่อมาศาลชั้นต้นนัดไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณา (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 11,15)

คำสั่ง

จำเลยที่ 1 มิใช่คู่ความในชั้นฎีกา กรณีไม่จำเป็นต้อง ส่งสำเนาฎีกาให้แก่จำเลยที่ 1 อีก ให้ยกคำแถลง

จำเลยที่ 1 มิใช่คู่ความในชั้นฎีกา กรณีไม่จำต้อง ส่งสำเนาฎีกาให้แก่จำเลยที่ 1
อีก ให้ยกคำแถลง

(สถิตย์ สิทธิลักษณะ-ปรีชา เณลิมวณิชย-ธีระจิต ไชยาคำ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>